

Elabore um resumo estruturado completo

1. Estrutura e Órgãos do Poder Judiciário

- **Rol de Órgãos Constitucionais (Art. 92, CF/88):** O Poder Judiciário é composto pelo **Supremo Tribunal Federal (STF)**, **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)**, **Superior Tribunal de Justiça (STJ)**, **Tribunal Superior do Trabalho (TST)**, **Tribunais Regionais Federais (TRFs)** e **Juizes Federais, Tribunais e Juizes do Trabalho, Tribunais e Juizes Eleitorais, Tribunais e Juizes Militares, e Tribunais e Juizes dos Estados, DF e Territórios**.
 - **Divisão da Jurisdição:** A jurisdição divide-se em **Justiça Comum** (Estadual e Federal) e **Justiça Especial** (Trabalho, Eleitoral e Militar).
 - **Órgãos de Cúpula, Convergência e Superposição:**
 - O **STF** atua como cúpula do sistema e Corte Constitucional.
 - Os **Tribunais Superiores** (STJ, TST, TSE e STM) possuem sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional, sendo chamados de **órgãos de convergência**.
 - STF e STJ são **órgãos de superposição**, pois suas decisões sobrepõem-se às proferidas pelas demais instâncias da Justiça Comum e Especial.
 - O **juiz singular** também é considerado formalmente um órgão do Poder Judiciário.
-

2. Garantias Institucionais e Funcionais

- **Garantias Institucionais (Proteção ao Órgão):**
 - **Proteção contra interferências:** Ato do Presidente da República que atente contra o livre exercício do Judiciário constitui crime de responsabilidade. Além disso, veda-se a regulamentação das garantias da magistratura por Medida Provisória ou Lei Delegada.
 - **Autonomia Administrativa e Organizacional (Art. 96, CF):** Assegura o autogoverno dos tribunais para eleger seus órgãos diretivos, elaborar regimentos internos, organizar suas secretarias e prover os cargos de juiz de carreira.
 - **Autonomia Financeira (Art. 99, CF):** Os tribunais elaboram suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
- **Garantias Funcionais dos Magistrados (Art. 95, CF):**
 - **Vitaliciedade:** No 1º grau, é adquirida após **2 anos de exercício**; após esse período, a perda do cargo só ocorre mediante sentença judicial transitada em julgado.
 - **Inamovibilidade:** O magistrado não pode ser removido de seu posto sem consentimento, salvo por motivo de **interesse público**, mediante decisão por maioria absoluta do Tribunal ou do CNJ, com ampla defesa garantida.
 - **Irredutibilidade de Subsídio:** Protege a remuneração contra reduções arbitrárias, observados os tetos constitucionais e impostos gerais.

3. Vedações e Regras de Organização da Magistratura

- **Vedações aos Magistrados (Art. 95, parágrafo único, CF):** É proibido ao juiz exercer outro cargo ou função (salvo **uma de magistério**, admitindo-se a acumulação de mais de um cargo de magistério segundo a jurisprudência); receber custas ou participação em processo; dedicar-se à atividade político-partidária; ou receber auxílios e contribuições de entidades públicas ou privadas.
- **Estatuto da Magistratura:** Deve ser instituído por **Lei Complementar de iniciativa do STF** (atualmente sob a vigência da recepção da LOMAN - LC nº 35/1979).
- **Regras do Art. 93 da CF/88:**
 - **Residência na Comarca:** O juiz titular deve residir na respectiva comarca, salvo autorização expressa do tribunal.
 - **Vedação a Férias Coletivas:** É proibida a concessão de férias coletivas nos tribunais.
 - **Celeridade e Distribuição:** A distribuição de processos deve ser imediata em todos os graus.
 - **Órgão Especial:** Nos tribunais com mais de 25 julgadores, pode ser constituído um órgão especial (de 11 a 25 membros) para o exercício de funções administrativas e jurisdicionais delegadas.
 - **Quinto Constitucional:** Reserva de 1/5 das vagas nos TRFs, TJs, TRTs e TST para membros do Ministério Público e advogados com mais de 10 anos de carreira.
 - **Publicidade e Motivação:** Todos os julgamentos são públicos e as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, podendo a lei restringir a presença apenas às partes e seus advogados.

4. Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

- **Natureza e Atribuição:** Criado pela EC nº 45/2004, o CNJ é órgão do Poder Judiciário (Art. 92, I-A) de **natureza exclusivamente administrativa**, não exercendo função jurisdicional.
- **Escopo de Controle:** Realiza o controle interno da atuação administrativa, financeira e disciplinar do Judiciário.
- **Alcance e Limitações:** O CNJ possui competência para fiscalizar a Justiça Estadual e Federal, editando atos normativos primários com efeito vinculante no âmbito administrativo. Todavia, **não tem jurisdição ou poder de fiscalização sobre o STF e seus Ministros**.

5. Supremo Tribunal Federal (STF)

- **Função:** É a Corte Suprema e guardiã precípua da Constituição Federal.
- **Competência Originária (Art. 102, I, CF):**

- Processar e julgar Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI), Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) e Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).
 - Julgar **conflitos federativos** entre a União, Estados e o Distrito Federal (não incluindo conflitos com ou entre Municípios).
 - Julgar infrações penais comuns de autoridades com foro especial (como Deputados Federais e Senadores).
 - Julgar ações ordinárias propostas contra o CNJ ou contra o CNMP.
 - **Competência Recursal:** Julga recursos ordinários constitutivos e Recursos Extraordinários (com exigência de repercussão geral).
-

6. Superior Tribunal de Justiça (STJ)

- **Função e Composição:** É o guardião da uniformidade do direito federal infraconstitucional. Composto de, **no mínimo, 33 Ministros** nomeados pelo Presidente da República após aprovação do Senado (1/3 de juízes dos TRFs, 1/3 de desembargadores dos TJs e 1/3 dividido entre advogados e membros do MP). Não se aplica a regra do quinto constitucional ao STJ.
 - **Órgãos Vinculados:** Junto ao STJ funcionam o **Conselho da Justiça Federal (CJF)** (supervisão administrativa/orçamentária da Justiça Federal de 1º e 2º graus) e a **ENFAM**.
 - **Competências de Destaque:**
 - **Originária:** Processar e julgar **Governadores** em crimes comuns; desembargadores dos TJs e membros dos TCs estaduais e municipais em crimes comuns e de responsabilidade; conflitos de competência entre tribunais; conflitos de atribuição entre autoridades administrativas e judiciárias; e homologação de sentenças estrangeiras e concessão de *exequatur* a cartas rogatórias.
-

7. Ramos Especializados e Justiça Comum

- **Justiça Federal:**
 - Integrada pelos **TRFs** e **Juízes Federais**.
 - Compete aos juízes federais julgar causas em que a União, autarquias ou empresas públicas federais forem autoras, rézinhas ou assistentes, **exceto** falências, acidentes de trabalho e causas sujeitas à Justiça Eleitoral ou do Trabalho.
- **Justiça do Trabalho:**
 - Composta pelo **TST** (27 Ministros), **TRTs** e **Juízes do Trabalho**.
 - Compete julgar ações oriundas da relação de trabalho, direito de greve de trabalhadores da iniciativa privada e representação sindical.
 - **Exclusão de competência:** Não julga ações relativas a servidores públicos estatutários nem controvérsias de greve de servidores públicos da Administração direta/autárquica/fundacional.

- **Justiça Eleitoral:** Integrada pelo **TSE**, **TREs**, **Juízes Eleitorais** e **Juntas Eleitorais**.
 - **Justiça Estadual:** Composta pelos **Tribunais de Justiça** e **Juízes de Direito**, detendo **competência residual**. Os Estados podem propor a criação de Justiça Militar Estadual desde que o efetivo militar supere 20.000 integrantes.
-

 Gostaria de detalhar a tabela comparativa de competências das autoridades nos Tribunais Superiores ou elaborar um bloco de questões comentadas sobre este capítulo?